

事案

タクシー乗務員のXたちの勤務体制は、全員が隔日勤務であり、労働時間は、午前8時から翌日午前2時までで、そのうち2時間は休憩時間であったが、実際には午前2時を過ぎても勤務していた日があった。

そして、賃金は、タクシー料金の月間水揚高に一定の歩合を乗じた金額を歩合給として支払うということになっていた。

なお、時間外および深夜の労働を行った場合にも、歩合給以外の賃金は支給されておらず、歩合給の内訳として、通常の労働時間の部分と時間外および深夜の部分の賃金を判別することもできない状況であったが、Y社は、歩合給には、割増賃金に当たる分も含まれているから、割増賃金は既に支払済みであるとしていた。

このため、Xたちは、時間外と深夜の労働時間の割増賃金をY社が別途支払う必要があると支払いを求めて訴えた。



争点・結論

争点	通常の労働時間の部分と時間外および深夜の部分との賃金を判別することができない場合、時間外および深夜の割増賃金に当たる分を、歩合給の中に含めて既に支給済みであるとすることはできるか。
結論	できない。

POINT

時間外および深夜の労働を行った場合においても歩合給の額が増額されるものではなく、通常の労働時間の賃金に当たる部分と時間外および深夜の割増賃金に当たる部分とを判別することができない場合、その支給によって、時間外および深夜の割増賃金が支払われたとすることは困難なものというべきである。

判旨

当事者双方の主張からすれば、Xらの午前2時以後の就労についても、それがXらとY社との間の労働契約に基づく労働の提供として行われたものであること自体は、当事者間で争いのない事実となっていることが明らかである。したがって、この時間帯におけるXらの就労を、

法的根拠を欠くもの、すなわち右の労働契約に基づくものではないとした原審の認定判断は、弁論主義に反するものであり、この違法は、判決に影響を及ぼすことが明らかなものというべきである。

[……中略……]

本件請求期間にXらに支給された前記の歩合給の額が、Xらが時間外および深夜の労働を行なった場合においても増額されるものではなく、通常の労働時間の賃金に当たる部分と時間外および深夜の割増賃金に当たる部分とを判別することもできないものであったことからして、この歩合給の支給によって、Xらに対して法37条の規定する時間外および深夜の割増賃金が支払われたとすることは困難なものというべきであり、Y社は、Xらに対し、本件請求期間におけるXらの時間外および深夜の労働について、法37条および労働基準法施行規則19条1項6号の規定に従って計算した額の割増賃金を支払う義務があることになる。

解説

この判例では、時間外および深夜の割増賃金については、時間外および深夜の労働時間分として支払われた額などがきちんと分かるようにしておかなければ、たとえ歩合給などを支払っていても割増賃金を支払ったとは認められないとされています。

関連条文

(時間外、休日および深夜の割増賃金) 労働基準法第37条1項

使用者が、第33条（災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等）または第36条1項（36協定による時間外および休日の労働）の規定により労働時間を延長し、または休日に労働させた場合においては、その時間またはその日の労働については、通常の労働時間または労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。

(時間外、休日および深夜の割増賃金) 労働基準法第37条4項

使用者が、午後10時から午前5時まで（厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域または期間については午後11時から午前6時まで）の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。

確認問題

Q タクシー料金の月間水揚高に一定の歩合を乗じて賃金を算定・支給する完全歩合給制においては、時間外労働および深夜労働を行なった場合に歩合給の額の増額がなく、通常の労働時間の賃金に当たる部分と時間外および深夜の割増賃金に当たる部分とを判別することができないものであったとしても、歩合給の支給によって労働基準法第37条に規定する時間外および深夜の割増賃金が支払われたと解釈することができるというのが最高裁判所の判例である。（H22-4E）

A × 通常の労働時間の賃金に当たる部分と時間外および深夜の割増賃金に当たる部分とを判別することもできないものであったことからして、法37条の規定する時間外および深夜の割増賃金が支払われたとすることは困難なものというべきとするのが、最高裁判所の判例である。